

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1027/2539

ธนาคารอินโดสุเอช

บริษัทนิวส์เน็ตเวอร์ค จำกัด กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84

การที่จำเลยที่ 5 ต่อบัญชีว่า โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบเป็นคดีอื่นซึ่งมีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบแล้วจำเลยที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้อีกนั้น จำเลยที่ 5 ต้องมีหน้าที่นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 มิใช่เพียงให้การไฉ่ลวง ใดๆ โดยไม่สืบพยาน

การที่จำเลยที่ 5 ต่อบัญชีว่า โจทก์ฟ้องเรียกร้องให้จำเลยที่ 5 รับผิดชอบเป็นคดีอื่นซึ่งมีจำนวนเงินสูงกว่าจำนวนเงินที่จำเลยที่ 5 ต้องรับผิดชอบแล้วจำเลยที่ 5 จึงไม่ต้องรับผิดชอบในคดีนี้อีกนั้น จำเลยที่ 5 ต้องมีหน้าที่นำสืบให้ปรากฏข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 มิใช่เพียงให้การไฉ่ลวง ใดๆ โดยไม่สืบพยาน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

ศาลแพ่ง - นายสุรภาพ ปัทมะสุนนท์

ศาลอุทธรณ์ - นายบุญส่ง วรรณกลาง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ